

Plantilla de denuncia ante la CMF

Vía: <https://www.cmfchile.cl/portal/principal/623/w4-propertyvalue-48916.html> ("Presentación de denuncias"), con ClaveÚnica. Es denuncia, no reclamo.

Entidad denunciada: Orionx SpA, RUT 76.801.011-0, domicilio social en la comuna de Santiago según estatutos; oficinas en Av. Américo Vespucio 2700, of. 301, Vitacura (registro SII). Sitio orionx.com, correo contacto@orionx.com.

Denuncio a Orionx SpA, RUT 76.801.011-0, por prestar servicios de intermediación y custodia de criptoactivos al público sin estar inscrita ni autorizada por la CMF, y por haber seguido captando fondos de clientes hasta septiembre de 2026 pese a que su solicitud de inscripción fue rechazada por Oficio Ordinario N° 104672 del 19 de junio de 2026 y pese a que, según su propia querella (citada por La Tercera el 11 de septiembre de 2026), conocía desde el 25 de agosto de 2025 un descalce en los activos en custodia, informado a su directorio el 27 de octubre de 2025 (La Tercera, 13 de septiembre de 2026). La propia empresa declaró a La Tercera (13 de septiembre de 2026) que siguió recibiendo fondos después del rechazo porque "con la cortina abajo" no podía negociar la venta de la cartera ni un financiamiento para cubrir el descalce: es decir, captó fondos del público sin autorización y a sabiendas del descalce.

Soy cliente de la plataforma desde [fecha]. El 3 de septiembre de 2026 la empresa comunicó a sus clientes el cierre definitivo de operaciones y la suspensión de retiros, reconociendo la salida de activos en custodia por más de 7 millones de dólares a billeteras no administradas por ella. Desde ese día no puedo retirar mis activos ni acceder a la plataforma. Mantengo retenidos aproximadamente [cantidad y moneda]. El "plan de cierre y restitución" que la empresa anunció tiene cinco etapas sin fechas, y la empresa ha señalado que informará los montos de cada cliente "cuando todo termine" (La Tercera, 13 de septiembre de 2026). Según declaraciones publicadas en la misma nota, el informe forense que encargó la empresa no pudo distinguir qué parte de los fondos correspondía a clientes y cuál a la compañía. Presenté denuncia ante el Ministerio Público con folio [número] el [fecha], que se agrega a la causa RUC 2600661816-1 [y reclamo ante el SERNAC].

Solicito que la CMF investigue si Orionx SpA infringió la Ley 21.521 al operar sin autorización y al continuar captando fondos después del rechazo de su inscripción; que fiscalice el "plan de cierre y restitución" que la empresa dice haber informado a la autoridad, exigiendo su publicación, plazos y criterios de reparto; que remita los antecedentes al Ministerio Público si corresponde; y que emita una alerta pública actualizada para proteger a los usuarios de la plataforma. Adjunto el comunicado de cierre de la empresa y mis antecedentes.